



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/60/2025
מס' בקשה: 5/61/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

המבקשת:

בוכבוט דנה
הברזל 11 תל אביב
טל': 0585356688
דוא"ל: danabuchbut@gmail.com

נגד

המשיבים:

1. רפי חלפון
הברזל 11 תל אביב
טל': 052-258-0146
דוא"ל: rafi@rhcpa.net
2. סטנלי פרלמן
הברזל 11 תל אביב
טל': 050-521-4306
דוא"ל: sperlman@inter.net.il
3. רוני בן יוסף
הברזל 11 תל אביב
טל': 052-294-7008
דוא"ל: ronby@weissgroup.co.il
4. ערן דולב
הברזל 11, תל אביב
טל': 052-245-0731
דוא"ל: eran@drdolev.com



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/60/2025
מס' בקשה: 5/61/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החלטה

1. בקשה למתן סעדים זמניים הכוללים צו עשה זמני המורה מינוי מנהל בחירות חיצוני לביצוע הבחירות לנציגות הבית המשותף, צו מניעה זמני האוסר על המשיבים להגיש מועמדות לנציגות הבית המשותף, וצו עשה זמני המורה קביעת נהלי סף להגשת מועמדות.
2. עניינה של הבקשה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב הברזל 11 בתל אביב יפו, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 372 בגוש 6638 (להלן - "הבית המשותף").
3. בהתאם להוראת סעיף 77ג לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, הבית המשותף יתנהל לפי התקנון המצוי שבתוספת לחוק (להלן - "התקנון המצוי").
4. כנטען בבקשה, הצדדים לבקשה הם חמשת חברי נציגות הבית המשותף המכהנת.
5. בהתאם להוראות תקנה 50(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, לאחר שעיינתי בבקשה הנני לדחותה מבלי שנדרשת תשובת המשיבים.
אבאר להלן מסקנתי זו.
6. בהתאם להוראות תקנות 94-95 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, "מטרת הסעד הזמני היא להבטיח זכות לכאורה במהלך ההליך המשפטי ואת קיומו התקין והיעיל של ההליך או את ביצועו הראוי של פסק הדין." בתוך כך, רשאי בית המשפט ליתן סעד זמני "אם שוכנע, על בסיס ראיות מספקות לכאורה בקיומה של עילת תביעה, בקיום התנאים למתן הסעד כאמור בפרק זה ובנחיצות הסעד הזמני לצורך הגשמת המטרה." אשר לשיקולים שעל בית המשפט לשקול בהחלטתו אם ליתן סעד זמני, היקפו ותנאיו, יבואו בין השאר השיקולים הבאים: "1) הנזק שעלול להיגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שעלול להיגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני, וכן נזק העלול להיגרם לאדם אחר או לעניין ציבורי; 2) אם אין סעד אחר שפגיעתו במשיב קלה יותר, המשיג את התכלית שלשמה נועד הסעד הזמני; 3) תום לבם של בעלי הדין, הן בקשר לגוף העניין והן בקשר להגשת התביעה ובקשת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/60/2025
מס' בקשה: 5/61/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הסעד הזמני, והאם המבקש לא השתהה יתר על המידה בנסיבות העניין בהגשת כתב התביעה או בהגשת הבקשה לסעד זמני. "אשר לבקשה למתן צו מניעה זמני, מוסיפה הוראת תקנה 109 לתקנות סדר הדין האזרחי ומורנו, כי "בית המשפט רשאי להורות למשיב להימנע מלעשות או להימנע מלהוסיף ולעשות, בעצמו או באמצעות מי מטעמו, פעולה כלשהי, אם שוכנע כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד באופן ממשי על ביצועו הראוי של פסק הדין."

7. כפי שנשנה בהלכה הפסוקה, על המבקש סעד זמני להוכיח התקיימות התנאים הבאים: האחד, קיומה של עילת תביעה על בסיס ראיות מספקות לכאורה. לעניין זה, על המבקש להוכיח כי קיימת שאלה הראויה לדיון וכי סיכויי התביעה טובים. השני, מאזן הנוחות בין הצדדים, במסגרתו על המבקש להוכיח כי הנזק שייגרם לו, ככל שלא יינתן הסעד הזמני, לרבות ההכבדה על ביצוע פסק הדין, עולים על הנזק וההכבדה שייגרמו לצד השני ככל שיינתן הסעד. בין שני תנאים אלה מתקיים יחס של מעין "מקבילית כוחות", כך שככל שיגבר משקלו של האחד, יפחת זה של האחר. ככל שבית המשפט יתרשם כי סיכוייו של מבקש הסעד לזכות בתביעתו גבוהים, יקל עמו בדרישת מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 5284/17 עלי נ' עזבון המנוח יוסף עלי, פסקה 21, פורסם ב"נבו" (15.10.2017); רע"א 1379/16 נופי נ' נופי, פסקאות 4-5, פורסם ב"נבו" (3.4.2016); דודי שוורץ סדר דין אזרחי - חידושים, תהליכים ומגמות (תשס"ז), 390-404). השלישי, מידתיות, לאמור האם אין סעד אחר שפגיעתו במשיב קלה יותר, המשיג את התכלית שלשמה נועד הסעד הזמני. הרביעי, תום ליבם של בעלי הדין, בבחינת שיקולי צדק ויושר, לרבות העדר השתהות המבקש יתר על המידה בנסיבות העניין בהגשת הבקשה לסעד זמני או כתב התביעה.

8. במיושם לענייננו, לא עלה בידי המבקשת להוכיח התקיימות התנאים למתן הסעדים הזמניים המבוקשים. לא שוכנעתי קיומה של עילת תביעה, בבחינת שאלה הראויה לדיון, משלא הוגש כתב תביעה ומשמקומם של הסעדים המבוקשים לבוא תחילה להחלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף. אבאר: בהתאם להוראת סעיף 5 לתקנון המצוי, "בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/60/2025
מס' בקשה: 5/61/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף" (ההדגשות אינן במקור). הבקשה למתן סעדים זמניים בעניין מינוי מנהל בחירות חיצוני, איסור על המשיבים להגיש מועמדות לנציגות הבית המשותף, וקביעת נהלי סף להגשת מועמדות, מקומה להחלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, האמונה מכוח הוראת סעיף 5 לתקנון המצוי על קבלת החלטות בעניינים אלה. זאת, קודם למתן החלטה שיפוטית בעניין, כשים לב כי על הבית המשותף חל התקנון המצוי. בתוך כך, על המבקשת להביא הנושאים כאמור לסדר יומה של האסיפה הכללית, בהתאם להוראת סעיף 9 לתקנון המצוי.

9. בהתאם להוראת סעיף 12(א) לתקנון המצוי, "החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות". ככל שסבור בעל דירה בבית המשותף כי החלטת האסיפה הכללית, בין היתר, משנה זכויותיו, הוא רשאי להגיש תביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין למתן צו שיפוטי ביחס להחלטה כאמור, כקבוע בהוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי. בהלימה, ככל שתסבור המבקשת כי החלטות האסיפה הכללית בנושאים שיובאו על סדר יומה של האסיפה הכללית, מושא הבקשה דנן, משנות זכויותיה, בידה להגיש תביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין, מבלי שיש בהחלטה זו כדי להביע עמדה כלשהי באשר לסיכויי תביעה זו.

10. משלא שוכנעתי קיומה של עילת תביעה, כאמור, איני מוצאת להידרש לשיקולים נוספים שעל בית המשפט לבחון בבואו ליתן סעד זמני.

11. לנוכח האמור לעיל, הנני לדחות הבקשה.

12. משלא התבקשה תשובה לבקשה, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ט"ז טבת תשפ"ה, 16 ינואר 2025, בהעדר הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/60/2025
מס' בקשה: 5/61/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו